

1503646-41.2020.8.26.0228
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: José Paulo Camargo Magano
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 11ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 05/04/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
WANDERSON FELIPE LIMA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de WANDERSON FELIPE LIMA DA SILVA, 19 anos de idade, qualificado a fl. 06, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
11ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1503646-41.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1503646-41.2020.8.26.0228
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
WANDERSON FELIPE LIMA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de WANDERSON FELIPE LIMA DA SILVA, 19 anos de idade, qualificado a fl. 06, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
No dia 15 de fevereiro de 2020, sábado, por volta das 10h20min, na Rua Garcia de Souza, 171, Raposo Tavares, nesta cidade e comarca, WANDERSON FELIPE LIMA DA SILVA, 19 anos de idade, qualificado a fl. 06, trazia consigo, para consumo de terceiros 14.5 gramas da substância tóxica denominada "cocaína", distribuídos em 56 microtubos plásticos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 08 e laudo pericial provisório de fls. 14/16).

Pois bem.

Nas circunstâncias de tempo e local supraditas, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo mencionado local, ocasião em que avistaram o denunciado caminhando pela via pública. O denunciado, ao perceber a presença da viatura militar, apresentou comportamento suspeito e acabou sendo abordado pelos militares.

Realizada revista pessoal, localizaram em seu poder os 56 pinos de cocaína. Constatada a prática delitiva, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial.

Interrogado, pela Autoridade Policial, o denunciado preferiu manter o silêncio (termo de interrogatório de fls. 06).

As drogas foram apreendidas (fls. 08) e provisoriamente constatou-se tratar de cocaína (laudo pericial de fls. 14/16).

Prisão preventiva (fls. 29/31)

Em 19/02/20, recebida a denúncia (fls. 69/70).

Indeferimento de liminar em habeas corpus (fls. 67/68).

Concessão da liberdade provisória (fls. 69/70)

Recusa do Ministério Público, em formular acordo de não persecução penal e envio dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para reanálise. Parecer de manutenção do PGJ (fls. 99/110).

Réu citado. Defesa prévia (fls. 121/122).

Manutenção da denúncia (fls. 127).

Laudo toxicológico (fls. 183/185)

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), no boletim de ocorrência (fls. 9/10), no auto de exibição e apreensão (fls. 8), no laudo de constatação (14/16), no laudo definitivo (fls. 183/185) e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa: os elementos colhidos na fase investigativa foram corroborados pela prova processual.

O policial Sulivam prestou igual depoimento. Informou que, estava em patrulhamento, junto com a sua parceira de farda, quando passou por um local conhecido por ponto de drogas. Viu o réu. Ele estava sentado. Quando ele viu a viatura, ele se levantou e tentou. Feita a revista, foram encontradas substâncias entorpecentes em dois pacotinhos, unidos por uma sacola de supermercado. Em cada pacotinho, foram encontrados mais ou menos 25 microtubos. Indagado, o réu confessou que estava traficando drogas.

A policial Jéssica, ouvida pelo juízo, disse estar afastada, por questões médicas, da polícia militar, e não se recordar dos fatos. Nada obstante, há o depoimento da policial ratificando o dito por Sullivan (fls. 04).

O réu, no interrogatório, confessou o crime. Disse que estava numa via pública.

Estava traficando, quando foi abordado pela viatura policial. Os policiais fizeram a abordagem. Confessou aos policiais a prática do crime. Tinha, em sua posse, 54 tubos de cocaína.

A autoria, portanto, é certa.

Passo à análise da pena

A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão, 500 dias-multa.

Passo à individualização da pena.

O réu é tecnicamente primário (fls. 179/182). Ao tempo dos fatos era menor de 21 anos. A confissão ou o fato de menoridade relativa não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Nada a considerar, ressalvando o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Regência, em 2/3. A pena fica estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

O regime prisional, dada a primariedade e o fato de ser menor de 21 anos ao tempo dos fatos, é o aberto.

Considerando a primariedade e o quantum de pena aplicado, viável a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções. Em caso de descumprimento, fixo o regime aberto para cumprimento da pena.

O réu respondeu em liberdade. Faz jus ao recurso em liberdade.

Ante o exposto procedente a denúncia e condeno WANDERSON FELIPE LIMA DA SILVA, 19 anos de idade, qualificado a fl. 06, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritiva de direito, a serem fixadas em execução, 166 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao mesmo.

Decreto a destruição das drogas apreendidas.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 05 de abril de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.